

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1168/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

โจทก์

นายทาหรือขับหรือเป บุญขวาง กับพวก

จำเลย

นายทาหรือชัยหรือเป บุญขวาง จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี๋ ลงโทษจำคุก 18 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับสารภาพ ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 12 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ (อันดับ 167)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 170, 180)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 189)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประกาศนียบัตร อรรถาธิบาย-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                    |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น |                             |
| ต้น                     | หมายเหตุ                    |